

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/26/2017

श्री अर्जुन गुप्ता, (प्रेमा त्रिवेणी निवास) शिवाजी नगर पोड़ी बाहार रोड़ कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.)

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोरबा, जिला कोरबा

आदेश दिनांक 25.10.2021

1. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत जनसूचना अधिकारीमुख्य कार्यपालन अधिकारीजनपद पंचायत कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.) को आवेदन पत्र दिनांक 26.02.2016 प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा, जिला कोरबाके समक्ष प्रथम अपील आवेदन दिनांक 26.02.2016 प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय नहीं दिया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण शिकायतकर्ता के द्वारा आयोग में दिनांक 25.07.2016 को शिकायत प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 09.08.2016 को पंजीकृत हुआ है।
2. प्रकरण विडियों काफ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
3. उभय पक्ष सूचना के बावजूद अनुपस्थित।
4. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से “01.02.2010 से 01.02.2016 तक खरीदे गए सामाग्रीयों के बिल, आबंटन हुये राशी के आदेश, खरीद हेतु आये आदेश, सामाचार पत्रों में छपे निविदा, बुलाई गई निविदा, जारी किये टेण्डर, प्रशासकीय स्वीकृति, सामाग्रीयों के परीक्षण रिपोर्ट, खरीदी-भुगतान हेतु निर्धारित मापदण्डों के आदेश, दिनांक, सूची, ये सामग्रीयां वर्तमान में जिन स्थानों में है सम्पूर्ण बायोडाटा की मांग किये है।”

प्रकरण का अवालोक्न किया गया। जिसमें पाया गया कि प्रकरण के सुनवाई में उपस्थित होने हेतु जनसूचना अधिकारी एवं शिकायतकर्ता को नोटिस दिनांक 05.06.2018, 31.12.2018, 16.07.2019, 12.05.2020, 31.05.2021 धारा 20(1) के नोटिस के साथ तथा प्रेषित नोटिस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर प्रदाय गया है। तत्पश्चात् जनसूचना अधिकारी का जवाब आज दिनांक अप्राप्त। प्रकरण में यह भी पाया गया कि अपीलार्थी लगातार प्रकरण के सुनवाई में लगातार अनुपस्थित रहें है तथा उनके द्वारा इस प्रकरण के संबंधित कोई तर्क प्रस्तुत भी नहीं किया गया है।

5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा, जिला कोरबाको निर्देशित किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 26.02.2016 से 30 दिवस के अवधि में पदस्थ तत्कालीन जनसूचना अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोरबा, जिला कोरबा के विरुद्ध अधिनियम की धारा 20(1) के तहत 25000/-रु. का अर्थदण्ड

- अधिरोपित किया जाता है उक्त राशि अवधि में पदस्थ तत्कालीन जनसूचना अधिकारी के वेतन से काट कर शासन के खाते में जमा कर आयोग में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
6. वर्तमान जनसूचना अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोरबा, जिला कोरबा को आदेशित किया जाता है कि आवेदक द्वारा आवेदन में चाही गई जानकारी आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर अपीलार्थी को कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन कराकर आवेदक द्वारा चिन्हाकित जानकारी निःशुल्क प्रदाय कर आयोग में पावती प्रस्तुत करें।
 7. अतः प्रथम अपीलीय अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा, जिला कोरबा को भविष्य के लिए निर्देशित किया जाता है कि उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील प्रकरण में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय द्वारा जारीपत्र क्रमांक एफ 8-2 / 20141-13 रायपुर, दिनांक 31.10.2014 में दिए गए निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
 8. अतः कलेक्टर कोरबा, जिला कोरबा को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(8)(क)(अ) के तहत निर्देशित किया जाता है कि जनसूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था करें। क्योंकि इन अधिकारियों में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों तथा अंतर्गत बनाए गये नियमों के ज्ञान का आभाव है।
 9. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह शिकायत प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।
 10. इस आदेश की प्रति शिकायतकर्ता/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा, जिला कोरबाको तथा कलेक्टर कोरबा, जिला कोरबा को प्रेषित किया जावे।

सही/-
(मनोज त्रिवेदी)
राज्य सूचना आयुक्त